

시 정 요 구 / 통 보

1. 제 목 : 국유재산 무단점유 등 물건상태 관리 불철저
2. 소관부점 : 대전충남지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

대전충남지역본부는 「국유재산법」 제42조에 따라 총괄청으로부터 위탁받은 국유재산에 대해 물건상태 등록·관리 및 무단점유자에 대한 변상금 부과 등 재산관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제10조 제1항에 따르면 공사는 수탁부동산에 대해 별지 제4호 서식 ‘국유부동산 관리대장’을 작성하여 전산자료로 관리하여야 하며, 같은 조 제4항에 따르면 수탁 부동산의 실태조사 결과 변동된 사항이 있으면 제1항에 따른 관리대장을 재작성 하도록 되어 있다.

또한, 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제37조에 따르면 재산의 실태조사 결과 무단점유 사실 등이 확인된 경우에는 무단점유자에게 변상금을 부과하여야 한다고 되어 있다.

한편, 국유재산관리시스템(BPM)에 따라 국유재산 물건상태를 입력할 수 있는 항목은 총 14개¹⁾인데, 물건상태를 실제 이용현황에 맞지 않게 등록할 경우 변상금 부과 등 해당 국유재산 관리 업무의 비효율을 초래²⁾할 수 있다.

따라서, 공사가 관리 중인 국유재산이 무단점유 중인 경우에는 전산 시스템 상 물건상태를 현황에 맞게 '무단점유'로 관리하고 변상금을 부과하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 종료일인 2022. 1. 31. 현재 대전충남지역본부 소관 국유재산 중 국유재산관리시스템 상 물건상태를 '사용제한'으로 관리 중인 총 △△,△△△필지³⁾ 중 실태조사서 상 재산의 형태가 무단점유로 되어 있는 △△△필지⁴⁾를 대상으로 물건상태 및 실제 재산관리 현황의 부합 여부에 대해 표본 점검한 결과

2020. 1. 20. ●●시로부터 인수한 '○○○○○○○○ ○○○○ ○○○○ △△△-△'(도로, △△m²) 소재 국유재산의 경우 같은 해 12. 17. 실태조사를 통해 전체 면적을 무단점유자 ◆◆◆이 대지로 사용중인 것이 확인되었으므로 물건상태를 '무단점유'로 변경하고 점유 내역을 파악하여 변상금을

1) 대부대상(입찰), 대부대상(수의), 무단점유, 부당이득금, 미활용(소송), 미활용(하자), 사용제한, 처분대상(기타), 처분대상(관리전환), 처분대상(입찰), 처분대상(수의), 처분대상(양여), 처분대상(사용승인), 처분대상(무상귀속)

2) 제3자가 무단점유 중인 것으로 확인된 재산의 물건상태가 '무단점유'가 아닌 '사용제한' 등으로 입력 및 분류될 경우, 변상금 사전통지·부과 등 후속조치 대상 재산으로 인지하기 어려움

3) 대전충남지역본부가 관리중인 전체 국유재산 △△,△△△필지 중 약 △△.△%에 해당하는 규모임

4) 실태조사서 상에는 무단점유로 되어 있더라도 점유내역 파악이 어려운 재산(무연고 묘지 등), 관리실익이 낮을 것으로 판단되는 재산(대장금액 100만 원 미만) 등은 점검 대상에서 제외함

부과하여야 하는데도 점유자가 특정된 후 14개월⁵⁾이 지난 감사일 현재 까지 변상금 사전통지 등 필요한 조치를 하지 않고 있었고⁶⁾

2011. 11. 28. ○○군⁷⁾으로부터 인수한 ‘○○○○○○○○○○ ○○○○ ○○○○ △△-△’(대, △△㎡) 소재 국유재산의 경우 2016. 2. 19. 실태조사⁸⁾를 통해 주택부지 등으로 무단점유중인 것이 확인되는 바, 물건상태를 ‘무단점유’로 변경하고 점유내역에 따라 변상금 부과를 진행하는 것이 타당한데도 실태조사일로부터 72개월이 지난 감사일 현재까지 물건상태를 ‘무단점유’로 변경하지 않은 채 ‘사용제한’으로 관리하면서⁹⁾ 점유내역을 확인하지 않고 변상금을 부과하지 않는 등¹⁰⁾

[표 8]과 같이 143필지는 점유자가 특정되어 변상금 부과가 가능한데도 변상금 사전통지를 진행하지 않고 있었고, 311필지¹¹⁾는 별도로 점유자, 점유면적 등을 파악하여 변상금 사전통지를 하여야 하는데도 후속조치를 이행하지 않는 등 국유재산 총 454필지¹²⁾에 대하여 물건상태 및 재산관리 업무를 실제 재산 현황에 부합하게 관리하지 않고 있는 사실이 있다.

5) 점유자를 특정한 실태조사일(‘20. 12. 17.)로부터 감사대상기간 종료일(‘22. 1. 31.)까지의 기간임

6) 최초 점검일 이후 확인결과, 2022. 3. 11. 무단점유자 ◆◆◆에게 변상금(△△△천 원)을 사전통지하고 같은 달 22. 동일인과 전체 점유면적에 대해 대부계약을 체결한 상태임

7) 당시 행정구역상 소재지는 ‘○○○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ △△-△’이었으며, 2012. 7. 1. ○○○○○○○○○로 편입된 후에는 대전충남지역본부에서 관리중임

8) 국유재산을 수탁한 후 감사일 현재까지 실태조사를 총 4회(2012년, 2016년, 2021년, 2022년) 실시하였으며, 2016년 실태조사시 무단점유 사실이 최초 확인되었고 2021. 1. 11. 실태조사를 통해서 각 무단점유자의 성명 및 점유부분까지 확인되었음

9) 2012. 7. 11. 물건상태 변경 이후 2022. 3. 11.까지 계속 ‘사용제한’ 상태로 관리하고 있었음

10) 최초 점검일 이후 확인결과, 2022. 3. 11. 무단점유자로 파악된 ○○○○ 등에게 변상금(△△△천 원)을 사전통지하고 ○○○○ 등과 대부계약(△△△천 원)을 체결한 상태임

11) 점유자를 확인중이거나 점유면적 파악을 위한 현황측량 등으로 인해 일정기간이 소요되는 사례들이 포함됨

12) 표본점검 대상 총 △△△필지 중 무단점유중으로 확인된 454필지를 제외한 나머지 269필지는 공유지분임에 따라 변상금 통지대상이 아니거나, 이용현황 상 공공용 도로, 공원 등으로 확인되는 등 실제 재산현황이 관리중인 물건상태(사용제한)와 일치하였음

[표 8] 물건상태 사용제한으로 관리중인 국유재산의 실제 현황

(단위 : 필지)

구 분	계 (A)=(B)+(C)	변상금 부과 대상(B)	점유내역 파악 대상(C)
-----	------------------	-----------------	------------------

“기재생략”

* 전체 명세는 분량이 과다하여 [별지 2]로 첨부함

[소관부점 의견] 대전충남지역본부는 향후 국유재산의 실태조사 결과를 참고하여 실제 현황에 맞게 물건상태를 관리하고, 무단점유 내역을 파악하여 변상금을 부과하는 등 관련 업무를 차질 없이 수행하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

대전충남지역본부 본부장은 실제 현황이 무단점유 중임에도 국유 재산관리시스템 상에서 물건상태를 사용제한으로 분류하여 관리 중인 국유재산 총 454필지에 대해 물건상태를 현황에 부합하게 무단점유로 관리하고

그 중 변상금 부과 대상인 143필지¹³⁾에 대해서는 변상금 사전통지 (변상금 △△△,△△△천 원)를 하도록 하고, 향후 국유재산을 현황에 부합하지 않게 관리하는 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하며 (시정)

현재 무단점유 중인 것으로 확인되었으나 점유자, 면적 등에 대한 파악이 필요한 311필지¹⁴⁾에 대해서는 점유내역을 파악하여 변상금을 부과하는 등 실제 재산현황에 맞게 관리하시기 바랍니다. (통보)

13) [별지 2] 순번 1~143번에 해당하는 재산임

14) [별지 2] 순번 144~454번에 해당하는 재산임